

	COMUNE DI SQUILLACE Provincia di CATANZARO	Registro Generale N. 300 del 19/07/2022 COPIA
---	---	---

DETERMINAZIONE N. 11 del 19.07.2022

Oggetto:

Decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale civile di Catanzaro su ricorso di Fondazione Città solidale Onlus – Determinazioni.

IL DIRIGENTE
Segreteria Generale

L'anno duemilaventidue, addì diciannove del mese di Luglio, nel proprio ufficio:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTENZIOSO

- VISTO l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

Premesso:

che la Fondazione Città solidale onlus, in persona del legale rappresentante p.t. Padre Piero Puglisi, rappresentata e difesa dall'avv. Vittoria Trapasso del foro di Catanzaro, ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo davanti al Tribunale di Catanzaro – Sezione Seconda Civile, affinché la predetta Autorità ingiunga al Comune di Squillace di pagare, in favore della Fondazione Città Solidale Onlus, la complessiva somma di Euro 9.378,60 oltre interessi legali nonché spese, competenze ed onorari della presente procedura;

che il Tribunale di Catanzaro – Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice dott.ssa Alessandra Petrolo, sulla base della documentazione prodotta, ha ingiunto al Comune di Squillace, il pagamento in favore della parte ricorrente, della somma di Euro 9.378,60, oltre interessi come richiesti in ricorso, nonché delle spese e competenze del presente procedimento che liquida in complessivi Euro 685,50, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA di legge;

che con deliberazione n. 40 del 06.10.2019, l'organo esecutivo dell'Ente ha emanato apposito atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Servizio Contenzioso affinché provveda a proporre opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catanzaro – Sezione Seconda Civile, su ricorso della Fondazione Città Solidale Onlus, per il tramite di un professionista individuato ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016;

che con determinazione del Responsabile del Servizio contenzioso n. 27 del 08.10.2019 si affidava all'avv. Alessandro Consolo del foro di Catanzaro, l'incarico di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catanzaro – Seconda Sezione Civile, su ricorso della Fondazione Città Solidale Onlus;

che con la medesima determinazione dirigenziale si stabiliva il compenso da corrispondere al citato professionista, quantificato in Euro 956,80, comprensivo degli accessori di legge, oltre spese vive quantificate in Euro 165,50;

Dato atto che con nota acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. 4098 del 15.07.2022, il professionista incaricato comunicava la propria rinuncia all'incarico de quo;

Ritenuto pertanto dover procedere alla nomina di un nuovo professionista il quale possa rappresentare e difendere l'Ete nel giudizio in oggetto, non essendo lo stesso ancora concluso;

Visto l'art. 32, comma 2, del d.lgs. 18.04.2016, n. 50, il quale dispone che “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri

ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

Visto l'art. 192, comma 1, del d.lgs. 267/00, il quale dispone che “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) Il fine che con il contratto si intende perseguire;*
- b) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
- c) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;*

Visto l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, così come sostituito dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 168/2004, convertito con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 191/2004, il quale dispone quanto segue:

“ Le Amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 101 /2002. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto”;

Vista la circolare del 3 agosto 2004, n. 31 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella quale si chiarisce che “per i beni e servizi oggetto di convenzione è possibile procedere in maniera autonoma solamente previo confronto con i parametri qualità e prezzo offerti nelle convenzioni medesime. Mentre, per i beni e servizi non disponibili in regime di convenzione, possono essere utilizzate le normali procedure di approvvigionamento previste dalla vigente normativa in materia contrattuale”;

Verificato che Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura di servizi comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge 488/1999;

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di servizi di importo inferiore ai 40.000,00 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art.32 comma 14 del d.lgs. 50/2016:

- art. 36 c. 2. "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
 - a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; "
- art.32 c.14. "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri."

RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità, enunciati dall'articolo 30 del d.lgs. 50/2016;

RITENUTO PERTANTO POTER INDIVIDUARE NELL'AVV. DOMENICO CALDERONI del Foro di Catanzaro, il professionista idoneo a soddisfare le esigenze relative alla realizzazione del servizio in oggetto, nel rispetto del principio di libera concorrenza;

DATO ATTO che l'importo complessivo del contratto da stipulare con il suddetto professionista ammonta ad euro 246,70, comprensivo degli accessori, in quanto è la somma che residua sull'impegno originario, assunto all'atto del conferimento dell'incarico de quo;

DATO ATTO quindi che la spesa di € 246,70 **comprensivo degli accessori di legge**, trova regolare copertura finanziaria sul Cap. 57/gestione residui, del bilancio finanziario 2022/2024, in corso di formazione;

DETERMINA

1. **di affidare**, per le ragioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, all'avv. Domenico Calderoni del foro di Catanzaro l'incarico di prosecuzione del giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catanzaro

Sezione Seconda Civile, su ricorso della Fondazione Città Solidale Onlus con il quale si ingiunge al Comune di Squillace il pagamento della somma di Euro 9.378,60 oltre interessi, nonché spese e competenze del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 685,50, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%CPA ed IVA, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016;

- 2. di stabilire , in relazione a quanto disposto dall'art. 192 del d.lgs. 267/00, che il fine da perseguire è l'acquisizione del servizio legale, l'oggetto del contratto è costituito dalla prestazione resa dal professionista e la forma del contratto è quella della scrittura privata e che le clausole essenziali sono evincibili dall'allegato schema di convenzione regolante disciplinante il rapporto contrattuale tra stazione appaltante e professionista;*
- 3. di dare atto che il compenso da corrispondere al citato professionista, quantificato in Euro 246,70, comprensivo degli accessori di legge, risulta già impegnato sul bilancio di previsione 2022/2024, in corso di formazione, al cap. 57 gestione residui, in quanto quota parte dell'impegno originario assunto all'atto del conferimento dell'incarico de quo;*
- 4. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;*
- 5. Di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica e previa verifica della conformità della fornitura resa;*
- 6. Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del d.lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;*
- 7. Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà*

pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del d.lgs. 33/2013.

**Il Responsabile del Settore
f.to Avv. Giuseppina Ferrucci**

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA

\ Bilancio esercizio:

Impegno:

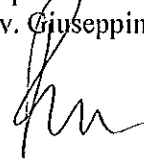
Intervento:

Squillace,

f.to Il Responsabile del Settore
dott. Pasquale Muccari

è copia conforme all'originale.

Il Responsabile del Settore
avv. Giuseppina Ferucci



COMUNE DI SQUILLACE
Prov. di Catanzaro

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO
DI INCARICO PROFESSIONALE
§§§§§

Allegato alla determinazione del Responsabile del Servizio Contenzioso n. ----- del -----

L'anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno ----- del mese di ----- in Squillace nella sede del Comune e nell'Ufficio di Segreteria, si sono costituiti:

- 1) dott.a Giuseppina Ferrucci, nata in Amorusi (BN) il 06.11.1967, la quale interviene nel presente atto non in proprio ma quale Rappresentante del Comune di Squillace ;
- 2) L'Avv. Domenico Calderoni, iscritto all'Albo Professionale tenuto dall'Ordine degli Avvocati del Foro di Catanzaro;

I quali premettono

- che con determina dirigenziale n.----- del----- il Comune di Squillace conferiva mandato all'Avv. Domenico Calderoni del foro di Catanzaro, per la prosecuzione dell'incarico di opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catanzaro – Sezione Seconda Civile a seguito di ricorso proposto dalla Fondazione Citta Solidale Onlus, contro il Comune di Squillace, stante la rinuncia all'incarico da parte dell'avv. Alessandro Consolo, incaricato originariamente di proporre opposizione al citato decreto ingiuntivo;
- che è necessaria la stipula del presente disciplinare per meglio regolare gli aspetti giuridici ed economici del relativo rapporto professionale (oggetto, durata, compenso e modalità di svolgimento);
- Con tale premessa, da ritenersi parte integrante ed essenziale della presente convenzione nonché determinante il consenso alla stipula della stessa, i sopra costituiti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo Uno

L'Avv. Domenico Calderoni assume mandato difensivo del Comune di Squillace nella procedura sopra

specificata ed all'uopo l'Ente conferisce al menzionato professionista tutte le facoltà ed i poteri difensivi necessari all'espletamento del mandato professionale; dal canto Suo l'Avv. Domenico Calderoni accetta il mandato difensivo conferitogli e si obbliga ad assolverlo con la diligenza professionale richiesta e ad espletare tutte le attività occorrenti per difendere al meglio il Comune in ogni fase e grado del procedimento.

Articolo due

In seguito al compiuto perfetto espletamento dell'incarico di cui all'articolo precedente, all'avv. Domenico Calderoni, compete un compenso pari a Euro 246,70 comprensivo degli accessori di legge.

Articolo tre

Il compenso come sopra pattuito è ritenuto da entrambi le parti congruo, proporzionato e soddisfacente per l'incarico professionale conferito e liberamente determinato. Il cliente dichiara inoltre di essere consapevole ed informato del grado di complessità dell'incarico, e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili.

Articolo quattro

Il professionista si impegna altresì a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta stragiudiziale da tenere da parte dell'Ente.

Articolo cinque

Il professionista incaricato, dichiara altresì di non avere in corso comunione di interessi, rapporti d'affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il 4° grado con la controparte sopra indicata e che inoltre non si è occupato in nessun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile. A tal fine il professionista incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle cause di incompatibilità richiamate precedentemente.

Articolo sei

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni

informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal professionista.

Articolo sette

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Articolo otto

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile e a quelle proprie dell'Ordinamento professionale degli avvocati.

Il presente atto si compone di n. 3 facciate a stampa, prive di cancellazioni e/o aggiunte e in ogni sua parte, viene letto, confermato e sottoscritto in calce dalle parti in

Squillace, lì -----

Il Responsabile del Servizio Contenzioso

Avv. Giuseppina Ferrucci

L'Avv. Domenico Calderoni